

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אברהם בצלאל

5019/25/פ

הצעת חוק נכסי המדינה (תיקון – השכרת נכסים למתקני רדיו טלפון נייד), התשפ"ה–2024

הוספת סעיף 5א 1. בחוק נכסי המדינה, התשי"א–1951¹ אחרי סעיף 5 יבוא :

"השכרת נכס מנכסי 5א. (א) בסעיף זה –

המדינה לצורכי

מתקן רדיו טלפון

נייד

"בעל רישיון" – כהגדרתו בסעיף 202ב לחוק

התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965² (להלן –

חוק התכנון והבנייה);

"מתקן" – מתקן שידור לתקשורת בשיטה התאית

כהגדרתו בסעיף 202ב לחוק התכנון

והבנייה.

(ב) לא יסרב גורם המוסמך על ביצוע עסקאות

השכרה במקרקעים מנכסי המדינה בישראל,

לרבות מנהל הדיור הממשלתי (בסעיף זה – הגורם

המוסמך), להשכיר נכס מנכסי המדינה המצוי

בחזקת המדינה לבעל רישיון לצורכי הקמת מתקן

והפעלתו (בסעיף זה – עסקת ההשכרה), אלא אם

כן התקיים אחד מהטעמים המיוחדים הבאים :

(1) אין שטח פנוי בנכס לצורכי הקמת

המתקן;

(2) השטח הפנוי בנכס מיועד לשימוש

שאינו עולה בקנה אחד עם הקמת המתקן;

¹ ס"ח תשי"א 68, עמ' 52.

² ס"ח תשכ"א, עמ' 307.

(3) הממשלה נתנה בעבר התחייבות לצד שלישי הנוגדת את עסקת ההשכרה;

(4) בעל הרישיון לא הציג בפני הגורם המוסמך את ההתכנות לקבלת ההיתרים הנדרשים על פי דין לצורכי הקמת המתקן.

(ג) דמי השכירות בעסקאות ההשכרה ייקבעו על פי חוות דעתו של השמאי הממשלתי אחת לשנה וקביעתו תחול על כלל עסקאות השכירות ותהיה בתוקף מתחילת תקופת השכירות ועד לסיומה המוסכם.

(ד) תקופת השכירות לא תפחת משבע שנים, אלא אם כן מתקיימות נסיבות המונעות השכרה לתקופה זו, או אם בעל הרישיון ביקש אחרת, ולא תפחת משנה אחת אלא אם כן סוכם בין הגורם המוסמך לבין בעל הרישיון אחרת.

(ה) הגורם המוסמך לא ייתן התחייבות לצד שלישי שלפיה יימנע מלבצע עסקת השכרה.

(ו) פנה בעל הרישיון לגורם המוסמך בבקשה להשכיר לו נכס המצוי בתחום סמכותו לשם הקמת מתקן והפעלתו, ישיב בכתב הגורם המוסמך לבעל הרישיון בתוך 30 ימים, האם ישנה מניעה לביצוע עסקת ההשכרה לפי סעיף זה; ככל שלא מתקיימת מניעה כאמור, יפעל הגורם המוסמך בתוך 30 ימים נוספים לשם חתימה על הסכם לביצוע עסקת ההשכרה עם בעל הרישיון; ההסכם יהיה במתכונת ובתנאים המקובלים לעניין עסקאות השכרה מסוג זה.

(ז) על החלטות הגורם המוסמך ניתן להשיג בפני ועדה שתורכב מנציג שימנה שר התקשורת מבין עובדי משרדו, נציג שימנה שר האוצר מבין עובדי משרדו ונציג שימנה שר הכלכלה והתעשייה מבין עובדי משרדו, ואשר תקבל החלטתה בהשגה תוך 30 ימים מיום הגשתה.

(ח) על החלטות הוועדה כאמור בסעיף קטן (ז)

ניתן לעתור לבית המשפט לעניינים מינהליים."

תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000³, בתוספת הראשונה, משפט לעניינים מינהליים בסופה יבוא:

"67. החלטה או אי קבלת החלטה בתוך 30 ימים מהגשת השגה לפי סעיף

5א(ו) לחוק נכסי המדינה, התשי"א-1951."

דברי הסבר

תקשורת סלולארית (רדיו, טלפון נייד או תקשורת תאית) היא שירות חיוני, התורמת לקדמה החברתית והכלכלית של תושבי ישראל.

תקשורת זו מתפתחת באמצעות מעבר מהיר בין שימושים באמצעים טכנולוגיים ברמות שכלול שונות, כאשר שיפור בתחום לרוב מתבטא בהגברת קצב העברת תקשורת הנתונים. כל דור טכנולוגי מתקדם מחייב הקמה צפופה יותר של מתקני התקשורת התאיים על מנת לאפשר שירות טוב יותר בכל תא סלולארי. כמו כן, עם ההתקדמות הטכנולוגית ממדי המתקנים הסלולאריים קטנים בהתמדה וכן השטח הדרוש לשם הצבתם.

על פי המדדים הבינלאומיים מדינת ישראל הידרדרה ב-12 השנים האחרונות מהמקומות הראשונים בעולם באיכות השירות הסלולרי אל העשיריה השביעית, יחד עם מדינות העולם השלישי. אחת הסיבות לכך היא החוסר במלאי נכסים שניתן להקים בהם מתקני שידור סלולריים מפאת חוסר נכונות של בעלי הנכסים להשכיר שטחים ומבנים לשם הקמת מתקני שידור אלו. חוסר נכונות זה חל גם על בעלי הסמכות להשכיר נכסי מקרקעין ממשלתיים. חוסר הנכונות הממשלתית פוגע אף באיכות הכיסוי הסלולרי ביישובי הפריפריה בכבישי גישה חיוניים – היכן שהאפשרות היחידה להקמת המתקנים היא במתחמים המוחזקים על ידי המדינה.

לפיכך, מוצע לתקן את חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951, ולחייב את הגורמים המוסמכים להשכיר את נכסיהם לבעלי רישיון לתקשורת סלולרית לשם הקמת מתקני שידור, אלא אם כן מתקיימת מניעה המנויה בחוק. יצוין כי אין בהסדר המוצע כדי לגרוע מכל דרישה אחרת על פי דין לשם הקמת המתקנים הסלולריים כגון הצורך בהיתר בנייה ככל שמתחייב לפי חוק התכנון והבנייה והיתר קרינה לפי חוק הקרינה הבלתי מייננת.

עוד מוצע לקבוע כי דמי השכירות ייקבעו על ידי השמאי הממשלתי. לפי המוצע, תקופת השכירות תהא למשך 7 שנים לפחות, אלא אם כן ביקש בעל הרישיון אחרת, אך לא פחות משנה, אלא אם כן הצדדים החליטו במשותף אחרת. כמו כן, מוצע לקבוע כי המדינה תוכל להתחייב כלפי צדדים שלישיים כגון בעלי נכסים מהם המדינה שוכרת מקרקעין שלא להשכיר בשכירות משנה לצרכי הקמת מתקנים. כמו כן מוצע לקבוע כי הגורם המוסמך על ביצוע עסקאות השכרה במקרקעין מנכסי המדינה בישראל נכסים מטעם המדינה יחויב להשיב תוך 30 ימים מיום פניית בעל הרישיון האם קיימת מניעה על פי החוק לקיום עסקת ההשכרה. ככל שאין מניעה כאמור עליו לפעול לשם חתימתו של הסכם שכירות תוך 30 ימים. על החלטות הגורם המוסמך ניתן להשיג לוועדה שתורכב מנציגי משרדי התקשורת, האוצר והכלכלה והתעשייה. על החלטות הוועדה האמורה ניתן יהיה לעתור לבית המשפט לעניינים מינהליים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י' בחשוון התשפ"ה (11.11.2024)

³ ס"ח התש"ס, עמ' 190.